PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de creación de Fosfatados Argentinos Sociedad Anónima

Designa al Ministerio de Economía para ejercer las acciones clase A, fija las pautas del estatuto, el procedimiento público de ingreso de los socios de la cadena, el concurso del operador especializado, el contenido de los estudios de localización y el procedimiento del stock regulador, e incorpora la sociedad al organigrama.

Propuesta 32: Fertilizantes hechos en el país
Cuándo: Fase II (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de creación de Fosfatados Argentinos Sociedad Anónima», año 2)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional) y de organización (art. 99, inc. 1) en cuanto al organigrama.

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° [—] de creación de Fosfatados Argentinos Sociedad Anónima, la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984), la Ley N° [—] de Seguridad de Suministro de Insumos Críticos y Stocks Estratégicos, la Ley N° [—] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura, el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] creó FOSFATADOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, para producir en el país fertilizantes fosfatados y administrar un stock regulador como reserva estratégica de la producción agropecuaria.

Que esa ley encomendó al Poder Ejecutivo nacional aprobar el estatuto y constituir la sociedad dentro de los ciento ochenta días de su entrada en vigencia, y ofrecer las acciones clase B a los socios de la cadena mediante un procedimiento público, con igualdad de trato y a un precio determinado por valuación independiente.

Que corresponde reglamentar ese procedimiento, el concurso del operador especializado, el contenido de los estudios de localización y la forma en que se fija y administra el stock regulador, que constituye el stock estratégico de fertilizantes fosfatados a cargo del Estado nacional conforme a la ley de seguridad de suministro.

Que corresponde además incorporar a la sociedad al organigrama de la Administración Pública Nacional, en el ámbito del Ministerio de Economía.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Ejercicio de los derechos del Estado nacional (art. 21). El MINISTERIO DE ECONOMÍA ejercerá los derechos de accionista clase A del Estado nacional en FOSFATADOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, «la Sociedad»), previstos en la Ley N° [—] de creación de Fosfatados Argentinos Sociedad Anónima (en adelante, «la Ley»). En lo relativo al stock regulador intervendrá la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA de ese Ministerio, o el área que en el futuro tenga competencia en agricultura.

ARTÍCULO 2°.- Estatuto (art. 22). El MINISTERIO DE ECONOMÍA elevará al Poder Ejecutivo nacional, dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia del presente decreto, el proyecto de estatuto de la Sociedad, que contendrá como mínimo:

a) la denominación, el domicilio en la República Argentina y el objeto del artículo 3° de la Ley;

b) el capital inicial, su cronograma de integración conforme a la ley de presupuesto y las clases de acciones del artículo 5° de la Ley;

c) el límite de participación de cada accionista clase B previsto en el artículo 6° de la Ley;

d) la composición, la renovación escalonada y el funcionamiento del Directorio conforme a los artículos 9° y 10 de la Ley;

e) las decisiones que requieren el voto afirmativo de las acciones clase A: la localización de la planta, la disposición de activos esenciales, la reducción del stock regulador por debajo del volumen fijado, la reforma del estatuto, la fusión, la transformación y la disolución;

f) la comisión fiscalizadora y el régimen de publicidad del artículo 13 de la Ley.

ARTÍCULO 3°.- Constitución e inscripción. Aprobado el estatuto, el MINISTERIO DE ECONOMÍA otorgará el acto constitutivo en representación del Estado nacional y gestionará la inscripción de la Sociedad ante el registro público de sociedades competente, de modo que la constitución quede cumplida dentro del plazo del artículo 22 de la Ley.

ARTÍCULO 4°.- Ingreso de los socios de la cadena (art. 6°). Dentro de los NOVENTA (90) días de inscripta la Sociedad, el Directorio convocará a suscribir las acciones clase B mediante un aviso que se publicará en el Boletín Oficial y en el sitio oficial de la Sociedad, con un plazo de suscripción no menor de TREINTA (30) días. La convocatoria indicará la cantidad de acciones ofrecidas, el precio por acción determinado por una firma de valuación independiente seleccionada por concurso, el límite por accionista y las formas de integración. Si la demanda supera la oferta, las acciones se asignarán a prorrata de lo solicitado, con el límite por accionista. Mientras queden acciones clase B sin suscribir, la convocatoria se repetirá al menos UNA (1) vez por año.

ARTÍCULO 5°.- Acreditación de la condición de socio de la cadena. Los interesados acreditarán su pertenencia a alguna de las categorías del artículo 6° de la Ley con la documentación que fije la convocatoria, que podrá incluir la inscripción en los registros nacionales de productores agropecuarios, de cooperativas o de fabricantes. La Sociedad publicará la nómina de accionistas clase B y su participación.

ARTÍCULO 6°.- Operador especializado (art. 7°). Si el Directorio decide contratar un operador especializado, el pliego del concurso exigirá experiencia acreditada en la operación de plantas de fertilizantes fosfatados y fijará el plazo del contrato, las metas anuales de producción, costos, seguridad e impacto ambiental, la remuneración vinculada a esas metas y las penalidades. El pliego, las ofertas, el dictamen de evaluación y el contrato se publicarán.

ARTÍCULO 7°.- Estudios de localización (art. 16). Los estudios de localización compararán, para cada sitio, la disponibilidad y el costo del agua con su balance hídrico, el acceso a puerto de ultramar y a la red ferroviaria y vial, la provisión de gas natural y energía eléctrica, el costo logístico de la roca fosfórica, del azufre y del producto terminado hasta las zonas de consumo, y el impacto ambiental. La Sociedad completará los estudios que el Estado nacional haya realizado, consultará a las provincias de los sitios comparados y publicará los estudios completos y la decisión fundada antes de comprometer la inversión.

ARTÍCULO 8°.- Abastecimiento de roca fosfórica y azufre (art. 17). La Sociedad procurará que sus contratos de abastecimiento combinen más de un origen para cada insumo, con plazos acordes con la vida útil de la planta, y publicará cada año la composición de sus orígenes de abastecimiento.

ARTÍCULO 9°.- Volumen del stock regulador (art. 18). El estudio técnico del stock regulador será elaborado por la Sociedad con intervención de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y de la unidad técnica de seguridad de suministro de la Ley N° [—] de Seguridad de Suministro de Insumos Críticos y Stocks Estratégicos. Expresará el volumen en meses de consumo nacional, tomando como base el consumo promedio de las últimas TRES (3) campañas, y considerará la estacionalidad de la siembra. El volumen será fijado por decreto conforme al artículo 13 de esa ley y al procedimiento de su reglamentación, y podrá alcanzarse en forma gradual a medida que la planta entre en producción, mediante producción propia o importación.

ARTÍCULO 10°.- Uso, rotación y reposición del stock. La Sociedad rotará el stock regulador para evitar su deterioro, sin reducirlo por debajo del volumen fijado salvo en los supuestos de uso previstos en el decreto que lo fije. En esos supuestos, ofrecerá el producto al mercado interno a precio de mercado y mediante procedimientos públicos, y lo repondrá en el plazo que ese decreto establezca. Cada movimiento del stock se publicará conforme al artículo 13 de la Ley.

ARTÍCULO 11°.- Informe al Congreso (art. 15). La Sociedad remitirá al MINISTERIO DE ECONOMÍA el informe anual de gestión antes del 31 de mayo de cada año, y el Ministerio lo elevará al Congreso de la Nación dentro de los TREINTA (30) días siguientes. El informe se publicará el mismo día de su remisión.

ARTÍCULO 12°.- Incorporación al organigrama. Incorpórase a FOSFATADOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA en el Apartado IX – MINISTERIO DE ECONOMÍA del Anexo III del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, en el rubro «Empresas y Entes del Sector Público Nacional», entre las que actúan en el ámbito directo del Ministerio.

ARTÍCULO 13°.- Créditos (art. 19). Durante el ejercicio de la sanción de la Ley, los gastos de constitución de la Sociedad y de los estudios se atenderán con los créditos vigentes del MINISTERIO DE ECONOMÍA, sin incremento del gasto total. A partir del ejercicio siguiente, el Jefe de Gabinete de Ministros incluirá los aportes de capital en el proyecto de ley de presupuesto, dentro del cupo de obras de la Ley N° [—] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.